Porty Lotnicze

Warszawa, dn. 02.02.2024

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna
Żwirki i Wigury 1
Warszawa 00-906

Nr dokumentu: K/6070/24

Sygnatura sprawy: 269/PN/ZP/TLLZP/23

Dotyczy: **Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2.**

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 10:

W nawiązaniu do aktualnej treści Rozdziału V, punktu 1, podpunktu 2, lit. d) SWZ, zgodnie z którym Zamawiający oczekuje spełnienia wymogu referencyjnego w postaci zrealizowania co najmniej jednego zamówienia obejmującego wymianę sorterów automatycznych tackowych, o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł netto, Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia:

„zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące wymianę albo dostawę sorterów automatycznych tackowych, o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł netto.

Uzasadnienie:
Praktyka postępowań dotyczących sorterów wskazuje, że znacznie częściej Zamawiający w różnych przetargach zamawiają dostawę nowych urządzeń niż ich wymianę, przy czym dostawa jest często prowadzona w warunkach normalnej realizacji operacji lotniczych

przez lotnisko, a zatem stopień skomplikowania dostawy wydaje się być analogiczny przy dostawie jak przy wymianie. Tymczasem pozostawienie dotychczasowego zapisu znacznie ograniczać będzie konkurencję albowiem w sposób nieuzasadniony eliminować będzie wykonawców, którzy realizowali dostawy a nie wymiany sorterów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmianie zapisy SWZ Rozdział V, punktu 1, podpunktu 2, lit. d) na brzmienie:
„zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące wymianę albo dostawę co najmniej jednego sortera automatycznego tackowego, o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł netto."

Pytanie 11:

W nawiązaniu do aktualnej treści Rozdziału V, punktu 1, podpunktu 2, lit. d) SWZ, zgodnie z którym Zamawiający oczekuje spełnienia wymogu referencyjnego w postaci zrealizowania co najmniej jednego zamówienia obejmującego wymianę sorterów automatycznych tackowych, o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł netto, Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia:

„zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące wymianę albo dostawę sortera automatycznego tackowego, o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł netto.

Uzasadnienie:
Zdaniem Wykonawcy wystarczającym wymogiem referencyjnym jest wykazanie się przez potencjalnego oferenta zrealizowaniem wymiany albo dostawy wyłącznie jednego sortera automatycznego tackowego albowiem, każdy kolejny sorter jest jedynie multiplikowaniem urządzeń. Tymczasem pozostawienie dotychczasowego zapisu znacznie ograniczać będzie konkurencję gdyż w sposób nieuzasadniony eliminować będzie wykonawców, którzy realizowali dostawy lub wymiany wyłącznie jednego sortera w ramach jednego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmianie zapisy SWZ Rozdział V, punktu 1, podpunktu 2, lit. d) na brzmienie:
„zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące wymianę albo dostawę co najmniej jednego sortera automatycznego tackowego, o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł netto."

Pytanie 12:

W świetle Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz projektu umowy, obowiązkiem wykonawcy będzie: „Integracja nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC oraz oprogramowania PLC. Wykonawca dokona modyfikacji przy zachowaniu pełnej integracji z istniejącą infrastrukturą”. Według posiadanej wiedzy aktualnie istniejące u Zamawiającego systemy, jak w szczególności SCADA i SAC posiadają istotne mankamenty wynikające z wdrażania ich kilka lat temu, związane także z brakiem wsparcia programistycznego. Wykonawca zadaje więc pytanie czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem dokonanie zastąpienia aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego systemów, nowymi rozwiązaniami posiadającymi pełne wsparcie programistyczne i jednocześnie wnosi o wprowadzenie takiej zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający NIE akceptuje zastąpienia aktualnie użytkowanych systemów, nowymi rozwiązaniami.

Pytanie 13:

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.02.2024 r. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność nawiązania współpracy w formie konsorcjum z pomiotem zagranicznym co znacząco wydłuża procedurę ustaleń.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 14/02/2024 r.

Załączniki: